Osnovni Sud u Baru

K 93/2024

22. Jul 2024

K.br. 93/24

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić, u krivičnom predmetu okrivljenog N. A., zbog krivičnog djela krađa iz člana 239 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.176/24 od 14.06.2024.godine, nakon održanog glavnog javnog pretresa dana 19.07.2024.godine, u prisustvu zastupnika optužbe P. Đ., savjetnika kod Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, okrivljenog i njegovog branioca po službenoj dužnosti S. B., advokata iz B., dana 22.07.2024.godine donio je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

N. A., JMBG ...., od oca Z. i majke M., rođene Đ., rođen 27.08.1999. godine u U., R. S., sa prebivalištem u P., ul. M. R. br. 11, R. S., državljanin R. S., govori srpskim jezikom, nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, neosuđivan.

K r i v j e

Zato što je,

Dana 25.05.2024.godine, u S., Opština B., svjestan svog djela, čije izvršenje je htio, i znao da je njegovo djelo zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura, oduzeo tuđe pokretne stvari, na način što je, iz prodajnog objekta "F. 62" S., vlasništvo "I. CG" Doo P., u više navrata, oduzeo 5 flaša rakije dunja 0,71, proizvođača Perun, vrijednosti 137,45 eura, 5 flaša rakija kajsija 0,71, proizvođača Perun, vrijednosti 137,45 eura, 5 flaša rakije šljiva 0,71, proizvođača Perun,

vrijednosti 119,95 eura i 3 flaše rakija zlatna viljamovka vrijednosti 65,37 eura, pa je tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 460,22 eura,

- čime je izvršio krivično djelo - krađa iz člana 239 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa sud okrivljenog primjenom čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku-a,

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 55 (pedeset pet) dana, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 28.05.2024.godine od 20,30 časova do 22.07.2024.godine.

Na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a obavezuje se okrivljeni da oštećenom "I. CG" DOO P. na ime imovinsko pravnog zahtjeva isplati iznos od 460,22 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Okrivljeni je dužan da plati ovom sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 721,50 eura, kao i troškove u iznosu od 50,00 eura na ime sudskog paušala, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br. 176/24 od 14.06.2024. godine, stavljeno je na teret okrivljenom izvršenje krivičnog djela bliže opisanog u izreci presude.

Okrivljeni je u svojoj odbrani u prethodnom postupku naveo da živi u P., a da je napustio porodičnu kuću zbog svađe sa majkom, nakon čega je došao u Crnu Goru i iznajmio sobu u restoranu "J." sa namjerom da u S. nađe posao. Kada je odlazio iz P. njegov poznanik F. koji drži diskoteku u P. mu je rekao da ukoliko nabavi alkoholnog pića kojeg nema u S. i da mu isto pošalje, a da će mu on to platiti po cijeni po kojoj on to bude nabavio. Dana 25.05.2024.godine otišao je do supermarketa "F." koji se nalazi u S., u blizini autobuske stanice sa namjerom da kupi neke sitnice. Tom prilikom je ponio svoju putnu torbu crne boje sa natpisom "Adidas" bijele boje koju je nosio na leđima kao ranac. Torbu je nosio kako bi u njoj držao telefon i novčanik jer na odjeći koju je imao na sebi nije imao džepove. Kada je ušao u supermarket kupio je neke sitnice kao što su čips i slično, a nakon toga prišao polici gdje su smještena alkoholna pića i tom prilikom sa police uzeo oko 14 flaša raznog alkoholnog pića sa natpisom "Perun" kao i 3 flaše alkoholnog

pića "Zlatna viljamovka", isto je ubacio u svoj ranac i pošao prema kasi gdje je platio robu koju je stavio u korpu i izašao iz objekta. Navedeno alkoholno piće je uzeo iz razloga što istog nema u S. kako bi ga poslao svom poznaniku F., a što je i učinio u večernjim časovima, tako što je pošao na voz koji ide za S. oko 19,30 časova. Prije toga je otišao u svoju sobu u restoranu "J." gdje je alkoholno piće upakovao u kese koje je ponio na željezničku stanicu i smjestio ih u prvi vagon na policama koje služe za smještaj torbi. Nakon toga je pokušao da pozove F., da mu kaže da mu je poslao piće, međutim nije uspio da ga dobije. Nije mu poznato da li je P. preuzeo ovo piće u F. a u međuvremenu mu nije stigao novac od njega. Priznaje izvršenje krivičnog djela s tim što navodi da nije oduzeo 21 flašu pića kako je to navedeno od strane ovlašćenog lica supermarketa već je oduzeo 17 flaša, kako je to naveo. Kaje se što je to uradio i spreman je da nadoknadi svu štetu. Na glavnom pretresu je u svemu izjavio kao u prethodnom postupku i dodao da su tačni navodi iz optužnog predloga da je oduzeo 18 flaša alkoholnog pića i to 5 flaša rakije dunja, 5 flaša rakije kajsija, 5 flaša rakije šljiva i 3 flaše rakija "Zlatna viljamovka". Kada je prvobitno saslušavan rekao je da je oduzeo 17 flaša ali očito je da u tom trenutku nije dobro to izračunao, jer je decidno rekao da je oduzeo 3 flaše alkoholnog pića "Zlatna viljamovka", dok za ove preostale flaše nije bio potpuno siguran ali tačno je da se radi o ukupnoj količini od 18 flaša. On je te flaše oduzeo jer nije imao novca a drug je obećao da će mu poslati novac za njih čim ih preuzme.

U dokaznom postupku sud je na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz ovlašćenog predstavnik "I. CG" DOO P., R. V. dat na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 30.05.2024.godine i od 11.06.2024.godine, pročitan je izvještaj "I. CG" DOO PJ F. 62, Sutomore pijaca od 28.05.2024.godine sa obračunom br. 46 od 28.05.2024.godine, izvršen je uvid u CD Video nadzora izuzetog iz prodajnog objekta "F. 62" S., vlasništvo "I. CG" DOO P., pročitan je izvod iz MUP-a PU u Užicu br. 03.39.6.1-235-2874/2024 od 25.06.2024.godine i nalaz i mišljenje vještaka ekonomsko finansijske struke S. Z. od 11.06.2024.godine.

Iz iskaza ovlašćenog predstavnik "I. CG" DOO P., R. V. dat na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 30.05.2024.godine utvrđeno je da je zaposlen kao poslovođa u prodajnom objektu F. br. 62 u S., koji posluje u sklopu firme I.- CG Doo iz P.. Dana 27.05.2024.godine, obilazeći prodajni objekat primijetio je da nedostaje određeni dio alkoholnog pića na policama, pa obzirom da se radi o skupljem alkoholnom piću, smatrao je da isto nije moglo tako brzo proći, što je kod njega izazvalo sumnju. Stanje alkoholnog pića je provjerio u sistemu prodaje gdje je utvrdio da u međuvremenu nedostajuće piće nije prodato, tj. da ga ima na stanju, ali da ga fizički nema. U pitanju je bilo alkoholno piće proizvođača „Perun" pa je na osnovu utvrđenog stanja konstatovao da na policama nedostaje: 6 komada rakije dunja 0,71, 6 komada rakije kajsija 0,71, 6 komada rakije šljiva 0,71, sve proizvođača Perun, kao i 3 rakije zlatna viljamovka 0,71. Izvršio je pregled video nadzora za dan 25.05.2024.godine, kojom prilikom je vidio da jedno muško lice negdje oko 09,35 časova, uzima dvije flaše pića i stavlja ih u korpu, nakon čega odlazi u drugi dio objekta i iz korpe ovo piće prebacuje u crnu putnu torbu. Ovo lice je bilo obučeno u žutu majicu, crni šorc i plave papuče, a tog dana je imao i bradu. Lice je tom prilikom bilo kupilo još neke sitnice i to smoki i sok, nakon čega je prošao pored kase, spustio korupu sa kupljenim stvarima pored i izašlo iz objekta, tako da tom prilikom nije kupio ni navedene stvari koje su mu se nalazile u korpi. Dobio je obavještenje od radnika da je ovo lice toga dana više puta dolazilo u objekat, uvijek sa crnom torbom. Ovo lice je ponovo došlo u objekat u utorak 28.05.2024.godine, oko 18,40 časova, kada su ga radnici prepoznali, s tim što ovoga puta lice nije imalo bradu. On je ovo lice nakon što je obavijestio policiju zadržao do njihovog dolaska u kancelariju da bi nakon dolaska policije istog policija privela u stanicu. Sve ovo su zabilježile nadzorne kamere koje se nalaze u objektu. Kako je već naveo, lice je oduzelo alkoholna pića od kojih rakija dunja Perun 0,70 košta 27,49 eura po komadu, rakija kajsija Perun 0,7 takođe 27,49 eura po komadu, rakija šljiva Perun 0,7 košta 23,99 po komadu, a rakija Zlatna viljamovka 0,7 košta 21,79 eura po komadu. Ukupna maloprodajna vrijednost ovog pića je 539,19 eura. On je u Odjeljenje bezbjednosti Bar predao obračun štete sa pojedinačnom vrijednošću tog alkoholog pića a takođe im je i predao obračun tj. kalkulaciju vrijednosti oduzetog pića tj. pića koje nedostaje, a evidentirano je na stanju u objektu prodavnice.

Na posebno pitanje branioca osumnjičenog, ovlašćeni predstavnik je naveo da u poslovnom objektu F. br. 62 u S. postoji video nadzor koji je u funkciji 24 časa. Dana 25.05.2024.godine video nadzor je bio u funkciji. On nije pregledao cjelokupan video nadzor, još uvijek, pregledao je početni snimak na kojem je konstatovano ovo lice, a kojom prilikom je oduzeo dvije flaše alkoholnog pića sa police. Na snimku se ne može vidjeti o kojoj vrsti alkoholnog pića je riječ, tj. da li je dunja, šljiva, kajsija i slično. Video nadzor u objektu može da pregleda on ili njegov zamjenik B. E., tog dana su zajedno gledali video nadzor. Prethodnih dana nije gledao video nadzor iz razloga što video nadzor pregledaju samo kad im se pojavi sumnja vezano za neki sporni detalj iz objekta. Nakon pregledanog video snimka dobio je informaciju od zaposlenih da je lice koje se nalazi na video snimku sa putnom torbom i odjećom kako je ranije opisao, i koje je imalo bradu, dana 25.05.2024.godine više puta ulazilo u prodajni objekat F. u S.. Na zapisniku o saslušanju pred ODT u Baru dana 11.06.2024.gdoine je naveo da ostaje pri svojoj izjavi koju je dao na zapisniku od 30.05.2024.godine, s tim što pojašnjava, a u odnosu na količinu oduzetog alkoholnog pića proizvođača Perun, da je N. A. kritičnom prilikom oduzeo 5 flaša rakije 0,7 litara Dunja, 5 flaša rakije 0,7 litara Kajsija, i 5 flaša rakije 0,7 litara Šljiva. U svemu ostalom ostaje pri ranije datoj izjavi i postavlja odštetni zahtjev u vrijednosti naknadno utvrđenih oduzetih stvari.

Iz izvještaja "I. CG" DOO PJ F. 62, S. pijaca od 28.05.2024.godine sa obračunom br. 46 od 28.05.2024.godine, utvrđeno je da su dana 25.05.2024.godine iz objekta "F. 62" S. Pijaca koji posluje u sklopu firme "I. CG " DOO od strane nepoznatog lica u više navrata ukradeni sledeći artikli: rakija 0.7 l dunja "Perun" - 8 606 104 567 221 - 6 komada (MPV:27,49 eura po kom); rakija 0.7 l kajsija "Perun" - 8 606 104 567 245 - 6 komada (MPV:27,49 eura po kom); rakija 0.7 l šljiva "Perun" - 8 606 104 567 146 - 6 komada (MPV:23,99 eura po kom); rakija 0.7 l Zlatna viljemovka 40% - 3 870 474 000 472 - 3 komada (MPV:21,79 eura po kom). Ukupna vrijednost štete nanijete ovim putem iznosi 539,19 eura maloprodajne vrijednosti, odnosno 335,40 eura nabavne vrijednosti.

Uividom u CD Video nadzora izuzetog iz prodajnog objekta "F. 62" S., vlasništvo "I. CG" DOO P., utvrđeno je da je okrivljeni koji je tog dana bio odjeven u majicu žute boje, bermude tamne boje i papuče plave boje sa putnom torbom sa natpisom "Adidas" okačenom oko ramena u više navrata u plastičnu korpu stavljao staklene flaše - alkoholno piće, nakon čega je uočen njegov izlazak iz objekta sa vidno punom putnom torbom koju je imao okačenu oko ramena. Na snimcima se ne može uočiti trenutak kada je okrivljeni flaše prebacivao u putnu torbu jer je to činio u dijelu koji nije bio pokriven kamerama. Okrivljeni je potvrdio da se on nalazi na video snimku i da je flaše alkoholnog pića iz plastične korpe prebacivao u putnu torbu okačenu oko ramena.

Iz izvoda iz MUP-a PU u Užicu br. 03.39.6.1-235-2874/2024 od 25.06.2024.godine utvrđeno je da okrivljeni nije osuđivan.

Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko finansijske struke S. Z. od 11.06.2024.godine, utvrđeno je da vrijednost otuđenih predmeta iznosi i to: 5 flaša rakije dunja 0,71, proizvođača Perun, vrijednosti 137,45 eura, 5 flaša rakija kajsija 0,71, proizvođača Perun, vrijednosti 137,45 eura, 5 flaša rakije šljiva 0,71, proizvođača Perun, vrijednosti 119,95 eura I 3 flaše rakija zlatna viljamovka vrijednosti 65,37 eura, što sve ukupno iznosi 460,22 eura.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni N. A. izvršio krivično djelo - krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni u svojoj odbrani priznaje izvršenje krivičnog djela, navodeći da je zbog činjenice da nije imao novca, iz marketa "F.", u S. dana 25.05.2024.godine u više navrata u toku dana oduzeo 5 flaša rakije dunja 0,71, proizvođača Perun, 5 flaša rakija kajsija 0,71, proizvođača Perun, 5 flaša rakije šljiva 0,71, proizvođača Perun i 3 flaše rakija zlatna viljamovka, da je te flaše spakovao u kese koje je odnio na željezničku stanicu i smjestio ih u prvi vagon na policama koje služe za smještaj torbi, jer mu je njegov poznanik P. koji drži diskoteku u Požegi rekao da ukoliko nabavi alkoholnog pića kojeg nema u S., da mu isto pošalje, a da će mu on to platiti. Nakon toga je pokušao da pozove P., da mu kaže da mu je poslao piće, međutim nije uspio da ga dobije i nije mu poznato da li je P. preuzeo ovo piće u P. a u međuvremenu mu nije stigao novac od njega.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i detaljno. Isto je u cjelosti potvrđeno iskazom ovlašćenog predstavnika oštećene "I. CG" R. V., koji je potvrdio da je dana 25.05.2024.godine iz njihovog objekta u S. okrivljeni oduzeo alkoholno piće bliže navedeno u izreci presude, pri čemu su prvobitno mislili da je oduzeta 21 flaša pića, ali su dodatnom provjerom došli do tačnog podatka da je predmetnog dana okrivljeni iz njihovog objekta u više navrata oduzeo ukupno 18 flaša alkoholnog pića i to: 5 flaša rakije dunja 0,71, proizvođača Perun, 5 flaša rakija kajsija 0,71, proizvođača Perun, 5 flaša rakije šljiva 0,71, proizvođača Perun i 3 flaše rakija zlatna viljamovka. Na iskaz ovlašćenog predstavnika oštećene nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je sud poklonio punu vjeru. Iskaz ovlašćenog predstavnika oštećene saglasan je i sa pregledanim video nadzorom iz kog je sud utvrdio da je okrivljeni koji je tog dana bio odjeven u majicu žute boje, bermude tamne boje i papuče plave boje sa putnom torbom sa natpisom "Adidas" okačenom oko ramena u više navrata u plastičnu korpu stavljao staklene flaše - alkoholno piće nakon čega je uočen njegov izlazak iz objekta sa vidno punom putnom torbom koju je imao okačenu oko ramena. Na snimcima se ne može uočiti trenutak kada je okrivljeni flaše prebacivao u putnu torbu jer je to činio u dijelu koji nije bio pokriven kamerama. Na pregledani video nadzor nije bilo primjedbi.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke S. Z., koji je sud cijenio kao stručan, objektivan i jasan, na koji u krajnjem nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je poklonio punu vjeru utvrđeno je da vrijednost otuđenih stvari bliže navedenih u izreci presude ukupno iznosi 460,22 eura.

Cijeneći psihički odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu kradja iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je utvrdio da je isti postupao sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem tuđih pokretnih stvari pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Odlučujući se za krivičnu sankciju prema okrivljenom sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegove lične prilike jer se radi o osobi mlađe životne dobi, njegove imovinske prilike jer je lošeg imovnog stanja, priznanje krivičnog djela čime je olakšao vođenje krivičnog postupka, odnos prema posledici izražen kroz kajanje zbog počinjenog krivičnog djela, kao i njegov raniji život jer nije osuđivan. Otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije bilo. Izrečena kazna zatvora u trajanju od 55 (pedeset pet)

dana prema okrivljenom odgovara težini izvršenog krivičnih djela i predstavlja mjeru kojom će se postići svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika i na taj način dovoljno uticati na okrivljenog da u buduće ne vrši krivična djela.

Na osnovu čl.51 Krivičnog zakonika Crne Gore, u kaznu zatvora okrivljenom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 28.05.2024. godine od 20:30 časova do 22.07.2024.godine.

Kako je ovlašćeni predstavnik oštećenog V. R. postavio imovinskopravni zahtjev u visini otuđenih stvari, sud je na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a obavezao okrivljenog da na ime postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva oštećenom isplati iznos od 460,22 eura, shodno nalazu i mišljenju vještaka ekonomsko finansijske struke S. Z., u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Odluka o troškovima zasniva se na odredbi čl.229 ZKP-a, pa je sud obavezao okrivljenog da isplati na ime troškova postupka iznos od 721,50 eura, koji troškovi se odnose na troškove vještačenja putem vještaka ekonomsko finansijske struke S. Z. u iznosu od 71,50 eura i troškove branioca po službenoj dužnosti S. B. u iznosu od 650,00 eura, kao i na troškove rada suda u iznosu od 50,00 eura koji su određeni prema složenosti, trajanju postupka i imovinskim prilikama okrivljenog.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 22.07.2024.godine

ZAPISNIČAR, S U D I J A,

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

DNA:

- 1 x ODT,

- 1 x spisi

- 1 x okrivljenom

- 1 x braniocu okrivljenog, adv. S. B.

Po pravosnažnosti:

- oštećenom